

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוסף עטאונה

פ/25/3321

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – שינוי חלק המקרקעין המותר להפקעה ללא פיצויים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 190. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 190(א)(1), המילים "ובכל מקום שמדובר באותו סעיף על "רבע" יבוא "ארבע עשירות" – יימחקו.

דבר ה ס בר

ההמשך הטבעי של חקיקת חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו, והמעמד המיוחד שקיבלה זכות הקניין במסגרת חוק היסוד, הוא בתיקון חוקים שכוללים פגיעה לא מידתית ומופרזת בזכויות הקניין של הפרט. בתי המשפט נוטים לתת פרשנות מצמצמת לחוקים שכוללים פגיעה בזכות הקניין ובמיוחד חוקים המסמיכים את הרשויות להפקיע מקרקעין מידי בעליהן לטובת מטרות ציבוריות, אשר נוטים יותר ויותר לקצץ בכנפיו של עיקרון ההפקעה ללא פיצוי.

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, הוא אחד המכשירים המשמשים להפקעת מקרקעין לצורכי ציבור בהיקף רחב. חלק המקרקעין שמותר להפקיע לפי החוק, ללא תשלום פיצויים, מגיע לכדי 40% מהשטח הכולל. חלק זה גבוה מאוד ומגלם פגיעה מופרזת ובלתי מידתית בזכות הקניין של הפרט לטובת הכלל.

מלומדים בארץ קבעו "ש[ה]פקעת מקרקעין ללא פיצוי בישראל אין לה אח ורע בעולם, הן בהיקף המטרות שלשמן מותר להפקיע מקרקעין, והן בהיקף המקרקעין שניתן להפקיע" (אהרון נמדר "לקראת מותה של הפקעה ללא מתן פיצוי" **מקרקעין**, ה(4) 178 (2006)).

מטרת הצעת החוק להקטין את החלק המותר להפקעת מקרקעין ללא חובת תשלום פיצוי ל-25% מהשטח הכולל וזאת כשלב ביניים להגעה למצב הרצוי שבו אין לפגוע בזכות הקניין של הפרט באמצעות הפקעת הבעלות ללא פיצוי מלא בגין הפגיעה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת חנא סוייד וקבוצת חברי הכנסת (פ/17/1723 ; פ/17/2250) ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חנא סוייד וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/489).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ג (15.05.2023)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.